

Epikure

Société par actions simplifiée au capital de 40.881.825 euros
Siège social : 19, avenue de l'Opéra – 75001 Paris
899 622 849 RCS Paris

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

PRISES PAR ACTE UNANIME SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf novembre,

les associés (les "**Associés**") de la société Epikure, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 19, avenue de l'Opéra – 75001 Paris, et dont le numéro unique d'identification est 899 622 849 RCS Paris (la "**Société**"), ont pris à l'unanimité, par acte sous seing privé, à leur initiative, conformément aux dispositions de l'article 13.6 des statuts de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Autorisation à donner au Président de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre conformément à l'article L. 225-197-1 du Code de commerce ;
2. Délégation de compétence au Président (i) afin de déterminer les bénéficiaires des actions ordinaires et les critères et conditions de leur attribution, ainsi que le nombre d'actions ordinaires à attribuer à chacun d'eux, et (ii) en vue de constater, à l'issue de la période d'acquisition, l'attribution définitive des actions ordinaires et l'augmentation de capital correspondante ainsi que la modification corrélative des statuts ;
3. Délégation à l'effet de procéder à une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés, par l'émission, en une ou plusieurs fois, d'actions ordinaires dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; et
4. Pouvoirs en vue des formalités légales.

Il a été mis à la disposition des Associés les documents suivants :

- les statuts de la Société (les "**Statuts**") ;
- le procès-verbal des décisions du conseil de surveillance de la Société en date du 29 novembre 2023 (les "**Décisions du Conseil de Surveillance**") ;
- le rapport du président de la Société (le "**Président**") ;
- le rapport spécial des commissaires aux comptes de la Société émis en application des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce relatif à l'attribution gratuite d'actions de la Société (le "**Rapport des Commissaires aux Comptes AGA**") ; et
- le rapport spécial des commissaires aux comptes de la Société sur l'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise prévu aux articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce.

Ceci étant rappelé, les Associés donnent acte de leur complète et préalable information au regard des décisions qui leur sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux règlements et aux Statuts et prennent les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Autorisation à donner au Président de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre conformément à l'article L. 225-197-1 du Code de commerce

Les Associés, connaissance prise (i) des Décisions du Conseil de Surveillance, (ii) du rapport du Président, (iii) du Rapport des Commissaires aux Comptes AGA et (iv) des Statuts,

conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce,

autorisent le Président à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes et/ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées (les "**Entités Apparentées**"),

décident de fixer à 300.000 actions ordinaires, d'une valeur unitaire d'un euro (1€), soit un euro (1€) de valeur nominale chacune, sans prime d'émission, le nombre total d'actions ordinaires susceptibles d'être attribuées gratuitement par le Président en vertu de la présente autorisation, étant précisé que le nombre total d'actions ordinaires attribuées gratuitement par le Président ne pourra jamais dépasser la limite globale de 10 % du capital existant de la Société à la date de décision de leur attribution,

décident que l'attribution des actions ordinaires à leurs bénéficiaires sera définitive, au terme d'une durée d'au moins un (1) an (la "**Période d'Acquisition**") et que les bénéficiaires de ces actions devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée par le Président (la "**Période de Conservation**") qui, cumulée avec celle de la Période d'Acquisition, ne pourra être inférieure à deux (2) ans,

décident, par dérogation à ce qui précède, que les actions ordinaires seront définitivement attribuées avant le terme de la Période d'Acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,

décident que les actions attribuées seront librement cessibles en cas de demande d'attribution formulée par les héritiers d'un bénéficiaire décédé,

décident que les durées de la Période d'Acquisition et de la Période de Conservation seront fixées par le Président dans les limites susvisées,

prennent acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce, lorsque l'attribution porte sur des actions ordinaires à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des Associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires émises, l'augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires,

prennent acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des Associés en faveur

des attributaires d'actions ordinaires gratuites, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le cas échéant, servira en cas d'émission d'actions ordinaires à l'issue de la Période d'Acquisition, pour la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont délégués au Président.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

DEUXIÈME DÉCISION

Délégation de compétence au Président (i) afin de déterminer les bénéficiaires des actions ordinaires et les critères et conditions de leur attribution, ainsi que le nombre d'actions ordinaires à attribuer à chacun d'eux, et (ii) en vue de constater, à l'issue de la période d'acquisition, l'attribution définitive des actions ordinaires et l'augmentation de capital correspondante ainsi que la modification corrélative des statuts

Les Associés, connaissance prise (i) des Décisions du Conseil de Surveillance, (ii) du rapport du Président, (iii) du Rapport des Commissaires aux Comptes AGA et (iii) des Statuts,

décident que l'autorisation consentie aux termes de la décision précédente est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour et délèguent par conséquent tous pouvoirs au Président, à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de :

- déterminer, sous réserve de l'accord préalable du conseil de surveillance de la Société, l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions ordinaires parmi les membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des Entités Apparentées, dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-1 du Code de commerce ;
- fixer les conditions (notamment les conditions de présence) et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ordinaires aux termes d'un règlement de plan d'attribution gratuite d'actions ordinaires ;
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves ou de primes d'émission corrélative à l'émission des actions ordinaires nouvelles attribuées gratuitement, d'un montant maximal total de 300.000 euros ;
- procéder à une ou plusieurs augmentation(s) du capital social de la Société sous forme d'émission d'actions ordinaires, au profit du/des bénéficiaire(s) de l'attribution gratuite d'actions ordinaires ;
- disposer, conformément à la loi, de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente décision et procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission des actions ordinaires conduisant à l'augmentation du capital, constater sa réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, accomplir ou faire accomplir tous les actes, formalités, déclarations auprès des organismes et, plus généralement, tout ce qui sera nécessaire ;
- modifier les stipulations du règlement du plan d'attribution gratuite des actions ordinaires dans le cas où de nouvelles dispositions légales (eu égard à la date dudit règlement) renchériraient significativement le coût du règlement pour la Société sans toutefois pouvoir modifier les conditions d'attribution des actions ordinaires définies par ledit règlement, et sous réserve du respect des droits

acquis des bénéficiaires d'actions ordinaires, la nature des actions ordinaires et/ou les droits (notamment économiques) attachés auxdites actions ordinaires ; et

- plus généralement, effectuer dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et statutaires tout ce que la mise en œuvre de l'autorisation visée sous la précédente décision rendra nécessaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

TROISIÈME DÉCISION

Délégation à l'effet de procéder à une augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés, par l'émission, en une ou plusieurs fois, d'actions ordinaires dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail

Les Associés, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du rapport spécial des commissaires aux comptes de la Société sur l'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise prévu aux articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce,

en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code commerce,

délèguent au Président leur compétence à l'effet de procéder à une augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ces seules décisions, par émission d'actions ordinaires réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement et d'entreprise, aux adhérents à un plan d'épargne tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code commerce et qui remplissent, en outre les conditions éventuellement fixées par le Président (les "**Salariés du Groupe**"),

décident de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription attribué aux Associés par l'article L. 225-132 du Code commerce et de réserver la souscription desdites actions aux Salariés du Groupe,

fixent à dix-huit (18) mois à compter de la date des présentes décisions, la durée de validité de la présente délégation,

décident de fixer à 3% du capital social de la Société, le montant nominal maximal des augmentations de capital pouvant être réalisées en vertu de la présente délégation, par l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, à libérer en numéraire.

Cette décision est rejetée à l'unanimité par les Associés.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités légales

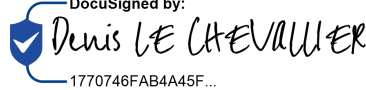
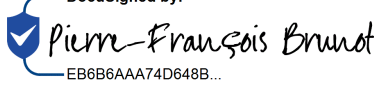
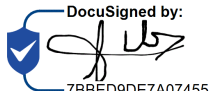
Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales requises.

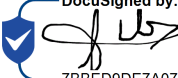
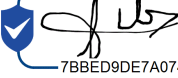
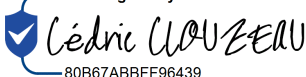
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui, après lecture, a été électroniquement signé par l'intégralité des Associés, par le biais du prestataire de services DocuSign (www.docusign.com), conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du code civil.

PARQUEST CAPITAL II A FPCI Représenté par : Parquest Capital Elle-même représentée par : Denis Le Chevallier	DocuSigned by:  1770746FAB4A45F...
PARQUEST CAPITAL II B FPCI Représenté par : Parquest Capital Elle-même représentée par : Denis Le Chevallier	DocuSigned by:  1770746FAB4A45F...
PARQUEST CAPITAL II C FPCI Représenté par : Parquest Capital Elle-même représentée par : Denis Le Chevallier	DocuSigned by:  1770746FAB4A45F...
MULTICROISSANCE Par : Monsieur Pierre-François Brunot	DocuSigned by:  EB6B6AAA74D648B...
CHAMCORP Par : Monsieur Alain Chamla	DocuSigned by:  7BBED9DE7A07455...
MONSIEUR MATTHIEU MAILLOT	DocuSigned by:  9E211AB01DDF4FE...

JOLAN INVEST Par : Monsieur Matthieu Maillot	DocuSigned by:  9E211AB01DDF4FE...
MONSIEUR PATRICK MISPOLET	DocuSigned by:  8F8BB786B4604F7...
OMEGA INVEST Par : Monsieur Patrick Mispolet	DocuSigned by:  8F8BB786B4604F7...
MONSIEUR ALAIN CHAMLA	DocuSigned by:  7BBED9DE7A07455...
CLARENE INVESTISSEMENTS Par : Monsieur Alain Chamla	DocuSigned by:  7BBED9DE7A07455...
GESMAC HOLDING Par : Monsieur Cédric Clouzeau	DocuSigned by:  80B67ABBFF96439...
EpikureM1 Par : Madame Catherine Canals-Delrue	DocuSigned by:  2BAD1702345C439...
EpikureM2 Par : Madame Catherine Canals-Delrue	DocuSigned by:  2BAD1702345C439...